

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Instrumento de evaluación

Creación de Videojuegos

Unidad III. Distribución de la aplicación de
videojuegos.

Integrantes:

Oscar Ulises Ramírez Cruz

Grupo: GIDS5102.

Dolores Hidalgo, C.I.N, Gto. A 09 de enero del 2026.

Índice

Índice.....	2
Introducción	1
Plataforma de despliegue: Web y Desktop en itch.io	2
Derechos de autor	3
Leyes especiales no relacionadas con derechos de autor	3
Derechos patrimoniales	4
Derechos de imagen	4
Marcas	5
Patentes	5
Protección de datos personales	5
Conclusión	6

Introducción

El desarrollo de videojuegos implica no solo la implementación de mecánicas, gráficos y sistemas interactivos, sino también el cumplimiento de un marco legal que regula la creación, distribución y uso de productos digitales. En un entorno cada vez más globalizado, los videojuegos se consideran obras intelectuales complejas que integran software, contenido audiovisual y elementos interactivos, todos ellos sujetos a protección jurídica.

El presente reporte tiene como objetivo analizar de manera detallada los aspectos legales aplicables al videojuego “SemillaDeResistencia”, considerando su despliegue en las plataformas Web y Desktop, con distribución a través del portal itch.io, el cual es ampliamente utilizado para la publicación de videojuegos independientes, académicos y comerciales.

A lo largo del documento se examinan temas relacionados con derechos de autor, leyes especiales no relacionadas con derechos de autor, derechos patrimoniales, derechos de imagen, marcas, patentes y protección de datos personales, con el fin de identificar las obligaciones legales del desarrollador y asegurar que el videojuego cumpla con las normativas vigentes durante su publicación y distribución.

Plataforma de despliegue: Web y Desktop en itch.io

Itch.io es una plataforma digital que permite a los desarrolladores publicar y distribuir videojuegos en múltiples formatos, entre ellos Web (ejecución directa en navegador) y versiones Desktop para sistemas operativos como Windows, Linux o macOS. Esta flexibilidad convierte a itch.io en una opción ideal para proyectos académicos y profesionales.

Desde el punto de vista legal, itch.io actúa como un intermediario de distribución, mientras que el desarrollador conserva la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del videojuego. La plataforma exige el cumplimiento de sus Términos de Servicio, los cuales establecen responsabilidades claras sobre el contenido publicado, el uso de recursos de terceros y la protección de los usuarios finales.

Al desplegar *SemillaDeResistencia* en Web y Desktop, el desarrollador asume la responsabilidad sobre:

- El contenido del videojuego.
- La legalidad de los recursos utilizados.
- El cumplimiento de normativas aplicables en entornos digitales.

Derechos de autor

Los derechos de autor protegen las obras originales desde el momento de su creación, sin necesidad de registro formal. En el caso del videojuego *SemillaDeResistencia*, se consideran protegidos por derechos de autor los siguientes elementos:

- El código fuente desarrollado en Unity.
- Los modelos 2D, animaciones y efectos visuales.
- La música, efectos de sonido y voces.
- El diseño narrativo, niveles y mecánicas del juego.

Al publicar el videojuego en itch.io, el desarrollador no cede los derechos de autor a la plataforma, sino que únicamente otorga una licencia limitada para su distribución. Esto significa que el autor conserva el control sobre el uso, modificación y reproducción del videojuego.

Es fundamental garantizar que todos los recursos utilizados sean:

- De creación propia, o
- Contenidos con licencias compatibles (Creative Commons, licencias comerciales, uso educativo, etc.).

El uso indebido de recursos protegidos por derechos de autor puede provocar la eliminación del videojuego de la plataforma y posibles consecuencias legales.

Leyes especiales no relacionadas con derechos de autor

Además de la legislación sobre derechos de autor, el despliegue del videojuego *SemillaDeResistencia* en itch.io implica el cumplimiento de diversas leyes especiales, entre las que destacan:

- **Leyes de comercio electrónico**, aplicables si el videojuego se ofrece como producto de pago o incluye donaciones.
- **Leyes de protección al consumidor**, en caso de ofrecer versiones demo, contenido descargable o actualizaciones.
- **Regulación sobre software y servicios digitales**, que establece obligaciones sobre información clara al usuario.
- **Normativas de responsabilidad civil**, relacionadas con fallos, errores o uso indebido del software.

Itch.io establece políticas específicas sobre contenido permitido, transparencia en precios y responsabilidad del desarrollador, las cuales deben respetarse para mantener el videojuego publicado en la plataforma.

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales permiten al autor explotar económicamente su obra. En el contexto del videojuego *SemillaDeResistencia*, estos derechos incluyen:

- Distribución del videojuego en formato Web y Desktop.
- Venta o descarga gratuita del producto.
- Posible monetización futura.
- Adaptación o actualización del videojuego.

El desarrollador puede decidir el modelo de distribución:

- Gratuito.
- Demo.
- De pago.
- Donación voluntaria.

En proyectos académicos, es recomendable establecer claramente la titularidad de los derechos patrimoniales, especialmente si el videojuego fue desarrollado como parte de una actividad escolar o en colaboración con terceros.

Derechos de imagen

Los derechos de imagen protegen la representación visual de personas reales. En el videojuego *SemillaDeResistencia*, se debe asegurar que:

- Los personajes no representen personas reales sin consentimiento.
- No se utilicen fotografías, voces o videos reales sin autorización.
- Los elementos visuales sean originales o cuenten con licencias adecuadas.

El incumplimiento de estos derechos puede generar reclamaciones legales y la retirada del videojuego de itch.io.

Marcas

Las marcas registradas protegen nombres, logotipos y signos distintivos. En el despliegue del videojuego se debe:

- Verificar que el nombre *SemillaDeResistencia* no infrinja marcas existentes.
- Evitar el uso de logotipos o marcas comerciales sin autorización.
- No incluir referencias indebidas a empresas reales.

El uso incorrecto de marcas puede generar conflictos legales y sanciones por parte de la plataforma.

Patentes

Las patentes protegen invenciones técnicas. Aunque los videojuegos rara vez son patentables como producto final, algunos elementos técnicos podrían estar protegidos, como:

- Algoritmos específicos.
- Sistemas innovadores de interacción.
- Tecnologías integradas mediante plugins.

El desarrollador debe asegurarse de que las herramientas utilizadas en Unity no infrinjan patentes de terceros.

Protección de datos personales

Si el videojuego *SemillaDeResistencia* recopila información del usuario, se deben cumplir las leyes de protección de datos personales, tales como:

- Informar al usuario sobre la recopilación de datos.
- Limitar el uso de la información a fines específicos.
- Proteger los datos almacenados.

En versiones Web y Desktop, el desarrollador es responsable del tratamiento de los datos, incluso si itch.io actúa como intermediario.

Conclusión

El despliegue del videojuego *SemillaDeResistencia* en las plataformas Web y Desktop mediante itch.io implica una serie de responsabilidades legales que deben ser atendidas de manera integral para garantizar una distribución segura, ética y conforme a la normativa vigente. A lo largo del análisis realizado, se identificó que el videojuego, al constituirse como una obra digital compleja, se encuentra protegido por diversos marcos jurídicos que abarcan desde los derechos de autor hasta la protección de datos personales.

El cumplimiento adecuado de los derechos de autor resulta esencial para salvaguardar el código fuente, los recursos audiovisuales y la narrativa del videojuego, evitando el uso indebido de materiales de terceros y asegurando el reconocimiento de la autoría. De igual forma, la correcta gestión de los derechos patrimoniales permite al desarrollador definir de manera clara los modelos de distribución y explotación económica del proyecto, previniendo conflictos relacionados con la titularidad de la obra.

Asimismo, el respeto a los derechos de imagen y al uso de marcas registradas contribuye a minimizar riesgos legales derivados de la representación visual de personajes, elementos gráficos o referencias comerciales. La revisión de leyes especiales, tales como aquellas relacionadas con comercio electrónico, servicios digitales y protección al consumidor, refuerza la responsabilidad del desarrollador frente a los usuarios finales y fortalece la transparencia del proyecto dentro del entorno digital.

Por otra parte, la protección de datos personales adquiere una relevancia significativa en contextos de distribución en línea, ya que obliga al desarrollador a informar, limitar y resguardar adecuadamente cualquier información recopilada durante la interacción del usuario con el videojuego. El cumplimiento de estas disposiciones no solo previene sanciones legales, sino que también genera confianza en los usuarios y mejora la percepción del proyecto.